

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3964/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด มุกดาหาร
นาย นุศาสน์ เพชรสุข น

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 184

การกระทำที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 184 จะต้องเป็นการกระทำเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง จำเลยดำรงตำแหน่งป่าไม้อำเภอได้ร่วมกับพวกเผาไม้ก่อน 12 ท่อนซึ่งพนักงานสอบสวนได้ยึดและรักษาไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ โดยไม้ดังกล่าวมีดวงตราประจำตัวของจำเลยตีประทับที่หน้าตัดของไม้ทุกท่อนและกำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบว่าเป็นไม้ซึ่งได้ถูกตัดมาโดยถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายหรือไม่ จึงเป็นกรณีที่จำเลยกระทำไปด้วยเจตนาเพื่อช่วยให้ตนเองพ้นจากความผิดที่ตนอาจได้รับ จึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 184.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 142, 184,

83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 142, 184, 83 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักตาม มาตรา 184 จำคุก 2 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยได้ร่วมกับพวกเผาไม้ท่อน 12 ท่อนซึ่งเป็นไม้ที่ พนักงานสอบสวนได้ทำการตรวจยึดไว้และมีดวงตราประจำตัวของจำเลยซึ่งเป็นป่า ไม้อำเภอตีประทับที่หน้าตัดของไม้ทุกท่อน และไม้ท่อนดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่าง ตรวจสอบว่าเป็นไม้ซึ่งได้ถูกตัดมาโดยถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายหรือไม่ การที่จำเลยกับพวกเผาไม้ท่อนทั้ง 12 ท่อน จำเลยกระทำไปด้วยเจตนาเพื่อช่วย ตนเองให้พ้นจากความผิดที่ตนอาจได้รับ เพราะไม้ท่อนทั้ง 12 ท่อน มีดวงตราประจำ ตัวของจำเลยตีประทับอยู่ จำเลยมิได้กระทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษจึงไม่ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 184

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 142 จำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ